

南宁市公共食（饮）具卫生管理条例

（1995年6月29日南宁市第九届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过

1995年9月23日广西壮族自治区第八届人民代表大会常务委员会第十七次会议批准

1995年11月28日南宁市第十届人民代表大会常务委员会公布施行
根据1999年9月23日广西壮族自治区第九届人民代表大会常务委员会第十三次会议关于批准《南宁市人民代表大会常务委员会关于修改〈南宁市公共食（饮）具卫生管理条例〉的决定》的决定第一次修正

根据2005年5月27日广西壮族自治区第十届人民代表大会常务委员会第十四次会议关于批准《南宁市人民代表大会常务委员会关于修改〈南宁市公共食（饮）具卫生管理条例〉的决定》的决定第二次修正）

目 录

- 第一章 总 则
- 第二章 卫生要求
- 第三章 卫生管理
- 第四章 卫生监督
- 第五章 法律责任
- 第六章 附 则

第一章 总 则

第一条 为加强公共食（饮）具的卫生管理，保证消毒卫生质量，保障人民身体健康，根据《中华人民共和国食品卫生法》，制定本条例。

第二条 本条例所称公共食（饮）具，是指为饮食服务需要提供消费者公共使用的食具和饮具。

第三条 凡在本市行政区域范围内从事饮食经营、公共食（饮）具集中清洗消毒和一次性公共食（饮）具生产、经营的单位和个人，都必须遵守本条例。

第四条 市、县卫生行政部门主管公共食（饮）具卫生监督管理工作，市、县工商行政管理部门依职权协助管理。

第五条 政府鼓励单位和个人对违反本条例的行为向卫生行政部门检举和控告。

第二章 卫生要求

第六条 公共食（饮）具清洗消毒场所必须保持内外环境清洁、卫生，与有毒有害场所保持规定的距离；必须有充足的水源，有污水排放处理设施。

第七条 公共食（饮）具每次使用前必须清洗、消毒，并严格执行一洗、二清、三消毒、四保洁制度。

第八条 公共食（饮）具及洗涤、消毒用的容器应采用无毒、无害、光滑、防腐蚀，便于清洗、消毒的材料。已消毒的公共食（饮）具应使用专用、密闭的保洁柜（箱）存放，保洁柜（箱）定期进行消毒处理，

保持其干燥、洁净。

第九条 公共食（饮）具采用热力消毒为主，包括煮沸、蒸汽、红外线消毒等。不能进行热力消毒的公共食（饮）具，可使用化学消毒剂进行洗涤和消毒。对公共食（饮）具进行清洗、消毒、运输所使用的洗涤剂、消毒剂、消毒设备、运输工具应符合国家有关卫生法律法规的要求。

第十条 已消毒的公共食（饮）具必须符合国家《食（饮）具消毒卫生标准》。

第十一条 一次性公共食（饮）具的生产、经营者和从事公共食（饮）具清洗消毒的经营者，必须每年组织其从业人员进行一次健康检查，定期组织其从业人员开展卫生知识和消毒技能培训；对新参加工作或临时参加工作的人员，必须进行健康检查及卫生知识培训。

第十二条 一次性公共食（饮）具的生产、经营和公共食（饮）具清洗消毒运送服务的人员，应当经常保持个人卫生，生产经营、清洗消毒和运送公共食（饮）具时，必须将手洗净，穿戴清洁的工作衣、帽。

第十三条 一次性公共食（饮）具的生产、经营和使用必须符合国家有关卫生标准和卫生管理办法的规定。

第三章 卫生管理

第十四条 经营宴席、炒卖、快餐、火锅、集体膳食等公共餐饮和在歌舞厅、酒（水）吧、咖啡屋、茶庄等公共场所从事公共餐饮经营活动的单位和个人，应当对其使用的公共食（饮）具自行消毒。

第十五条 自行消毒公共食（饮）具的单位和个人，应配备有大于

客流量两倍的公共食（饮）具，使用符合卫生标准和卫生要求的热力消毒设备。

第十六条 自行消毒公共食（饮）具的单位和个人，应当建立健全本单位公共食（饮）具清洗消毒制度，设置专职公共食（饮）具消毒员，配备专职或兼职卫生管理人员，保证公共食（饮）具清洗、消毒质量。

第十七条 经营粉面、风味小食等饮食店（摊）实行公共食（饮）具集中清洗、消毒制度。

第十八条 参加集中清洗、消毒公共食（饮）具的饮食店（摊），必须使用公共食（饮）具集中清洗消毒单位提供的公共食（饮）具，对已使用过的公共食（饮）具不得自行清洗或重复使用。

第十九条 市区内公共食（饮）具集中清洗消毒的单位由市卫生行政部门审查批准、定点设置，并接受市卫生行政部门的卫生监督管理。

市辖县公共食（饮）具集中清洗消毒的单位，由县卫生行政部门实施卫生监督管理。

第二十条 从事公共食（饮）具集中清洗消毒和一次性公共食（饮）具生产、经营的单位和个人，应当符合国家和自治区规定的条件。

从事公共食（饮）具集中清洗消毒和一次性公共食（饮）具生产、经营的单位和个人应当自在工商行政管理部门登记之日起十五日内向当地卫生行政部门备案。

对不符合规定条件的公共食（饮）具集中清洗消毒服务机构和一次性公共食（饮）具生产、经营的单位和个人，卫生行政主管部门应当责令其限期改正。

备案事项发生变更的，公共食（饮）具集中清洗消毒和一次性公共食（饮）具生产、经营者应当自变更之日起五个工作日内报卫生行政部

门办理变更登记。

第二十一条 公共食（饮）具集中清洗消毒单位的职责是：

（一）采用符合卫生要求的消毒方法，按规定要求对公共食（饮）具进行清洗、消毒，保证消毒质量；

（二）按时收、送公共食（饮）具，保证参加集中清洗消毒的用户能够及时使用上消毒合格的公共食（饮）具；

（三）采取有效措施，防止已消毒的公共食（饮）具在贮存、运输、中转、发放过程中被有毒有害物质污染；

（四）建立健全本单位的卫生管理制度，配备专职卫生管理人员，加强公共食（饮）具消毒质量的管理；

（五）必须按照国家有关卫生标准和卫生管理规定对已消毒的公共食（饮）具实施卫生检验；

（六）配合当地卫生行政部门做好公共食（饮）具卫生管理工作。

第二十二条 一次性公共食（饮）具的生产必须按照国家卫生标准实施检验合格后，方可出厂或者销售；其经营者和使用者采购一次性公共食（饮）具时，应当按照国家有关规定向卖方索取检验合格证或者化验单。

未经卫生检验或检验不合格的一次性公共食（饮）具，不得销售和使用。

第四章 卫生监督

第二十三条 卫生行政部门对公共食（饮）具卫生监督的职责是：

（一）负责辖区范围内公共食（饮）具卫生和一次性公共食（饮）

具生产、经营卫生的监督、监测和技术指导；

（二）培训一次性公共食（饮）具生产、经营和公共食（饮）具清洗消毒服务人员，并监督其定期进行健康检查；

（三）宣传公共食（饮）具消毒的卫生知识，进行公共食（饮）具卫生评价，公布公共食（饮）具卫生质量；

（四）对违反本条例的行为依法进行查处；

（五）负责公共食（饮）具其他卫生监督事项。

第二十四条 卫生监督员在执行任务时，可以向饮食经营单位和个人、公共食（饮）具集中清洗消毒单位和一次性公共食（饮）具生产、经营单位了解情况，索取必要的资料，进入生产、经营场所检查，按照规定进行无偿采样。当事人不得拒绝或者隐瞒。

第五章 法律责任

第二十五条 对下列违反本条例的行为，卫生行政部门可根据《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定给予行政处罚：

（一）公共食（饮）具使用前不清洗、消毒的；

（二）生产、经营或使用不符合国家卫生标准的公共食（饮）具的。

第二十六条 从事公共食（饮）具集中清洗消毒经营或一次性公共食（饮）具生产、经营活动，未按规定向当地卫生行政主管部门备案或办理变更登记的，由卫生行政主管部门处以一千元以上一万元以下罚款。

第二十七条 有下列行为之一的，卫生行政部门可给予警告、责令改正、处以五千元以下的罚款：

（一）违反本条例规定，不参加公共食（饮）具集中清洗、消毒的；

（二）违反本条例规定，自行清洗或重复使用已使用过的公共食（饮）具的；

（三）违反本条例第十一条规定，一次性公共食（饮）具生产、经营和公共食（饮）具清洗消毒服务的人员未按规定进行健康检查的。

第二十八条 当事人对卫生行政部门给予的行政处罚不服的，可以自知道该行政处罚之日起六十日内，向本级人民政府或作出处罚决定的上一级卫生行政部门申请复议，也可以直接向人民法院起诉。

当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，作出处罚决定的卫生行政部门可以申请人民法院强制执行。

第二十九条 卫生监督员滥用职权、玩忽职守、营私舞弊、造成重大责任事故的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条 拒绝、阻碍、威胁卫生监督员依法执行职务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附 则

第三十一条 本条例在实施中的具体问题，由南宁市卫生行政部门负责解释。

第三十二条 本条例自发布之日起施行。